

令和8年度

宅地建物取引士講座

直前答練

第4回 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、120分です。
なお、登録講習修了者（5点免除者）の試験時間は110分です（注意事項4参照）。

（注意事項）

1 問題

問題は、1 ページから25ページまでの50問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問46～問50は、登録講習修了者の免除問題です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。

5 成績表（マークシート添削対象の方）

「BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 賃貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

賃料債権の差押えを受けた債務者は、当該賃料債権の処分を禁止されるが、その発生基礎となる賃貸借契約が終了したときは、差押えの対象となる賃料債権は以後発生しないこととなる。したがって、賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、賃貸人と賃借人との人的関係、当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして、賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができないというべきである。

- 1 賃料債権の発生基礎となる賃貸借契約が終了したときは、賃料債権は以後発生せず、このことは、当該賃料債権が差押えの対象となっている場合も同様である。
- 2 賃借人が建物の所有権の移転を受ける前に差押命令が発せられている場合、本件賃貸借契約に基づく賃料債権は第三者の権利の目的となっているから、賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡した後も、賃料債権は影響を受けない。
- 3 賃料債権の差押えの効力発生後に、賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した場合、特段の事情がないときは、差押債権者は、賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。
- 4 賃料債権の差押えの効力発生後に、賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した場合でも、特段の事情があるときは、差押債権者は、賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができる。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 2】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 A所有の甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合、BがAから甲土地を譲り受けたときは、Bは、所有権移転登記を完了しなくても、公道に至るため、甲土地を囲んでいる他の土地の通行権を主張することができる。
- 2 土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修繕する場合、隣地を使用することができ、隣地使用者がこれによって損害を受けたときは、その償金を支払う必要がある。
- 3 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1 mの距離において窓を設ける者は、目隠しを付ける法的義務はない。
- 4 土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えても、原則として、竹木所有者の承諾なくその根を切ることはできないが、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切り取ることができる。

【問 3】 Aは、建設業者Bとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となったが、その後Cにこの建物を売却し、Cがその所有者となった。Cは、自らこの建物に居住し、占有使用していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた欠陥により、その外壁の一部が崩れ、Dが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 CがDに対して不法行為責任を負いその損害を賠償した場合、Cは、Bに対して求償権を行使することができる。
- 2 CがDに対して不法行為責任を負う場合、DのCに対する損害賠償請求権は、D又はDの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 3 CがDに対して不法行為責任を負いその損害を賠償する義務を負う場合、DがCに対して貸金債務を負っているときは、Cは、Cの債権をもって相殺をすることができる。
- 4 Aは、この建物の建築の際、注文及び指図に過失がなく、かつ、その欠陥を過失なくして知らなかったときは、Dに対して、注文者としての地位に基づく不法行為責任を負うことはない。

【問 4】 能力に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aが所有する甲土地についてA B間で売買契約が締結された場合、Bが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であるときは、甲土地の所有権は、Bに帰属しない。
- 2 後見開始の審判は、本人が請求することはできないが、補助開始の審判は、本人も請求することができる。
- 3 19歳の者が行った建物の賃貸借契約は、その父母の同意がないときは、取り消すことができる。
- 4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで行った不動産の売却は、被保佐人が詐術を用いて相手方に保佐人の同意を得たと信じさせていたときであっても、取り消すことができる。

【問 5】 地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 地役権は、消滅時効にかかることはない。
- 2 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- 3 通行地役権は、承役地所有者によって通路が開設された場合でも、時効によって取得することができる。
- 4 地役権者は、要役地と分離して、地役権のみを第三者に譲渡することができる。

【問 6】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 留置権者は、留置物である不動産が金銭債権に転じたときは、当該金銭債権に物上代位することができる。
- 2 抵当権は、不動産を対象として設定できるが、動産のみを対象として設定できない。
- 3 賃貸人は、敷金を預かっている場合、その敷金で弁済を受ける賃料債権の部分についても先取特権を有する。
- 4 質権は、譲り渡すことができない物であっても、その目的とすることができる。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 7】 Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 甲土地がCの所有物であった場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、Aに対して、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 2 A所有の甲土地が抵当権の目的となっている場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたときでも、Bは、Aに対して、損害賠償を請求することができる。
- 3 Bに引き渡された甲土地が品質に関して契約の内容に適合しない場合、履行の追完が不能であったときでも、Bは、Aに対して、履行の追完の催告をしなければ、代金の減額を請求することができない。
- 4 AB間の売買契約に、甲土地が品質に関して契約の内容に適合しない場合のAの担保責任を全部免責する旨の特約がなされていたときでも、Aは、知りながらBに告げなかった事実については、担保責任を負わなければならない。

【問 8】 Aが、Bに対する代金債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 AB間の代金債権に譲渡禁止特約があったにもかかわらず、AがCに対して当該債権を譲渡した場合でも、AからCへの債権譲渡は有効である。
- 2 CがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合、Bが債権譲渡を承諾しないときでも、Bは、Cに対して、当該債権に係る債務の弁済を拒否することができない。
- 3 BがAに対して期限が到来した貸金債権を有している場合でも、その後AがBに対して確定日付のある譲渡通知をしたときは、Bは、Cに譲渡された代金債権の請求に対して、貸金債権による相殺を主張することができない。
- 4 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合、Bに対しては、Cに係る通知がDに係る通知より先に到達したときは、CがDに優先して権利を行使することができる。

【問 9】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権（債権額4,000万円）、債権者Cが二番抵当権（債権額4,800万円）、債権者Dが三番抵当権（債権額6,000万円）をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が1億2,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 1,200万円
- 2 2,400万円
- 3 3,600万円
- 4 4,000万円

【問 10】 遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
- 2 共同相続人は、被相続人が遺言で許した場合又は分割をする旨の契約をした場合に限り、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 3 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができ、この場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、10年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
- 4 遺産の分割は、遺産分割の協議成立時から将来に向かってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 11】 借地権（借地借家法第25条に規定する一時使用目的の借地権を除く。）に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 借地権の存続期間が定められていない場合、借地権設定者は、借地権者に対して、いつでも解約を申し入れて、建物を収去して土地を明け渡すよう請求することができる。
- 2 建物の規模を制限する借地条件がある場合、付近の土地の利用状況の変化その他事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てがある場合に限り、その借地条件を変更することができる。
- 3 借地権者が賃借権の目的である土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有している場合、借地権設定者がその土地を第三者に売却し、第三者が所有権移転登記を備えたときは、借地権者は、甲建物に借地権者名義の所有権保存登記があっても、乙建物が未登記であれば、第三者に対して借地権を対抗することができない。
- 4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、その第三者は、裁判所に対して、借地権設定者の承諾に代わる許可の申立てをすることができる。

【問 12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借（以下この問において「定期建物賃貸借」という。）に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 定期建物賃貸借の賃借人は、賃貸人の承諾がなくても、裁判所が賃貸人の承諾に代わる許可を与えることにより、賃借物を転貸することができる。
- 2 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借を締結する場合、当該建物の床面積が200㎡未満であるときは、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない旨の特約を有効に定めることができる。
- 3 定期建物賃貸借の賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
- 4 定期建物賃貸借を期間3年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付（又は電磁的方法により提供）してあらかじめ賃借人に説明すれば、期間満了前に賃貸人が賃借人に改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 共用部分の各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができるが、共用部分の使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
- 2 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 3 管理者は、当該区分所有建物の区分所有者以外の者から選任することはできないし、また、自然人でなければならない。
- 4 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。

【問 14】 不動産登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 2 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 3 登記官は、所有権の登記名義人（自然人であるときは、その申出があるときに限る。）の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。
- 4 表題部所有者は、所有権の保存の登記を申請することができるが、その相続人は、所有権の保存の登記を申請することができない。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都市計画事業の施行として行う行為であっても、市町村長の許可を受けなければならない。
- 2 第一種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
- 3 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとする。
- 4 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。この処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
- 2 何人も、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域では、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することはできない。
- 3 市街化調整区域内において、生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更をする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、9,800㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【問 17】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「建築主事等」は建築副主事を含み、建築副主事の確認にあつては、法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとし、指定確認検査機関については、考慮しないものとする。

- 1 都市計画区域の変更等によって、法第3章の規定が適用されるに至った際に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道は、すべて同章の規定における道路とみなされる。
- 2 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 3 博物館の用途に供する建築物を美術館（その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える）に用途変更する場合には、建築主事等の確認を受ける必要がある。
- 4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においても、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなされない。

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入するものとされている。
- 2 第二種住居地域内においては、ホテルは、その規模にかかわらず、建築することができる。
- 3 建築物が、2以上の斜線制限（道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限）の異なる地域にまたがる場合は、建築物の各部分でそれぞれの地域の斜線制限が適用される。
- 4 共同住宅の住戸については、非常用の照明装置を設ける必要はない。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 都道府県知事は、工事主から、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分を申請者に通知することになるが、許可をするにあたり、当該許可に、条件を付することはできない。
- 2 宅地造成等工事規制区域内において、土地を造成するために切土をする土地の面積が600㎡であつて盛土を生じない場合、その切土をした部分に生じる崖の高さが2mであっても、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可が必要である。
- 3 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証が交付された後においても、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められる場合は、都道府県知事は、土地の工事主に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。
- 4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれ大きい一団の造成宅地の区域であつて一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 土地区画整理組合は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。
- 2 土地区画整理組合が、定款で定めた解散事由の発生により解散しようとする場合においては、当該土地区画整理組合に借入金があるときは、その解散について、その債権者の同意を得なければならない。
- 3 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 4 土地区画整理組合は、土地区画整理事業施行後の宅地価額の総額が、土地区画整理事業施行前の宅地価額の総額を超えない場合でも、保留地を定めることができる。

【問 21】 農地法（以下この問において「法」という。）によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 所有するすべての農地を、親から子に対し一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 2 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
- 3 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結した場合には、その所有権の移転の効力は生じない。
- 4 農業者が、包括遺贈で取得した市街化区域外の土地（肥培管理のうえ作物を栽培している。）を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）及び同法第27条の4の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

- 1 A、B及びCが共有（持分はAが3分の2、BとCが各6分の1）する市街化区域以外の都市計画区域内に所在する15,000㎡の土地について、Aがビルの建設を計画して、B及びCの持分を取得する契約を締結した場合には、Aは、事後届出を行う必要がある。
- 2 都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- 3 Dが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地をEが購入した場合、Eは当該土地の売買契約の締結をした日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 4 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者がその勧告に従わないときは、当該都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 23】 令和8年中に、受贈者Aが、直系尊属Bから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Bが65歳未満のときは、この非課税措置の適用を受けることができない。
- 2 Aの令和8年の合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この非課税措置の適用を受けることができる。
- 3 Aが令和8年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合、住宅用家屋が、耐震・省エネ・バリアフリー等の一定の要件を満たす住宅用家屋であるか否かで、Aの非課税限度額は、異なる。
- 4 Aが18歳未満のときでも、この非課税措置の適用を受けることができる。

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
- 2 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- 4 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。

【問 25】 次の記述のうち、「土地鑑定委員会が、地価公示法第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときに、すみやかに、官報で公示しなければならない事項」に該当しないものはどれか。

- 1 標準地の単位面積当たりの価格
- 2 標準地の価格の総額
- 3 標準地の地積及び形状
- 4 標準地の前面道路の状況

【問 26】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地又は建物の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 マンションの売買契約を締結し、AがBから手付金を受領している場合、「Aがマンションの引渡しができないときには、Aは、当該手付金の全額を現実に提供して契約を解除する」旨の特約をすることができる。
- 2 Bが手付金を支払い、2日後に中間金を支払った場合、Aは、手付金の倍額を現実に提供しても、契約の解除をすることはできない。
- 3 Bは、Aから無料招待された温泉旅館の宴会場で温泉地の最寄りの別荘（建物）の買受けの申込みをして売買契約を締結した。その際、Bは、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについて、Aから書面で告げられた。その5日後、代金の全部を支払い、代金支払いの翌日に別荘の引渡しを受けた場合、Bはクーリング・オフによる売買契約の解除をすることができない。
- 4 Aは、Bとの間で2,500万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、当該宅地の引渡しを終えたが、残代金が2,000万円である場合、Aは、宅地の所有権の登記をA名義のままにしておくことができる。

【問 27】 甲県に本店及び乙県に支店を設置して専ら宅地建物取引業を営んでいる宅地建物取引業者A社（法人）に対する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 A社の従業者であるBが、マンションの売買契約の締結について甲県内で勧誘をするに際し、当該マンション周辺の環境や交通の利便について、買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、A社は、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、1億円以下の罰金が科されることがある。
- 2 A社が、乙県内で行う宅地の売買に関し、取引の関係者に具体的な損害を与えていなくても、損害を与えるおそれが大であるときは、A社は、乙県知事から指示処分を受けることがある。
- 3 甲県知事は、A社に対して指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
- 4 乙県知事は、A社が乙県の区域内における業務に関し誇大広告等の禁止の規定に違反した場合は、A社に対し業務の停止を命ずることができる。

〈TAC〉宅建士－直前4・問

【問 28】 宅地建物取引業者Aが建物の売買又は貸借について媒介を行う場合に交付する宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面（以下この問において「35条書面」という。）への記載及び説明並びに同法第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）への記載に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の記載及び交付については、電磁的方法による提供については考慮する必要はない。

- 1 建物の貸借（定期建物賃貸借）の媒介を行う場合、35条書面に「本件契約が定期建物賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨」及び「本件重要事項の説明が借地借家法第38条第3項の事前説明を兼ねている旨」を記載して、賃貸人から当該事前説明の代理の依頼を受けたAの宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を借主に対して行えば、借地借家法第38条第3項の事前説明と定期建物賃貸借である旨の重要事項の説明とを併せて行ったことになる場合がある。
- 2 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の解除について特に定めをしなかったときは、Aは、35条書面及び37条書面のいずれの書面にも、解除についての定めがない旨を記載しなければならない。
- 3 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担（危険負担）について特に定めをしなかったときは、Aは、35条書面及び37条書面のいずれの書面にも、危険負担についての定めがない旨を記載しなければならない。
- 4 建物の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期について特に定めをしなかったときは、Aは、35条書面にはその旨を記載し、買主に説明しなければならないが、37条書面には記載を省略することができる。

【問 29】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者である個人A（甲県知事免許）が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 2 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日までに、免許申請書を提出しなければならない。
- 3 業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った宅地建物取引業者であったCは、当該届出の日から5年を経過しなくても、免許を受けることができる。
- 4 宅地建物取引業者D社（甲県知事免許）が乙県に支店a及びbを新設して、支店aにおいては、ビル管理業のみを営み、支店bにおいては、D社の所有地にマンション3棟を建設し自ら貸借のみを行う場合、D社は、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

【問 30】 宅地建物取引業者Aが行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、宅地建物取引業者である買主Bとの間で戸建て住宅の売買契約を締結するに際し、「手付金が高額になるので、手付金は一括ではなく、分割して支払ってもらっても構わない」旨の申出をして、戸建て住宅の売買契約の締結を誘引することができる。
- 2 Aがインターネット上で宅地の分譲広告をする場合、その宅地を3期に分けて分譲するときは、第1期の分譲広告について、自ら売主として取引態様を明示したのであれば、第2期目以降の分譲広告については、取引態様の別を明示しなくてもよい。
- 3 Aは、投資用マンションの購入の勧誘を行う際、深夜における勧誘又は長時間の勧誘でなければ、相手方Cが勤務中であることを知りながら執拗な勧誘を行いCを困惑させても、営業活動の範囲内の行為として許容される。
- 4 Aが行う宅地の売買の媒介において、当該宅地の近辺に産業廃棄物の集積場があり、買主Dの判断に重要な影響を及ぼす事実があると判断される場合、Dにその事実を告げるのは、宅地建物取引士でなくてもよい。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して宅地の賃貸借契約又は売買契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本問において、賃貸借の目的物は「長期の空家等」ではないものとし、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

- 1 Aは、売主から宅地の売却について代理の依頼を受け、買主との間で代金3,000万円の売買契約を単独で成立させた。その際、売主から報酬192万円以外には、たとえ売主の特別の依頼による広告に要した実費20万円であっても受領することができない。
- 2 Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して宅地の賃貸借契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1か月分の報酬を受けることができる。
- 3 Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、1か月当たりの借賃20万円、権利金400万円（権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものとする。）の宅地の賃貸借契約を成立させた場合、依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限額は20万円となる。
- 4 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼をそれぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から312万円、Bは買主から156万円の報酬をそれぞれ受けることができる。

【問 32】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 刑法第234条（威力業務妨害）の罪により罰金に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過したAは、免許を受けることができない。
- 2 刑法第204条（傷害）の罪により拘禁刑1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、当該執行猶予期間の満了の日から4年を経過したBは、免許を受けることができない。
- 3 C社の取締役Dが、刑法第247条（背任）の罪を犯し、地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である場合、C社は、免許を受けることができない。
- 4 刑法第206条（現場助勢）の罪により科料に処せられ、その刑の執行が終わってから2年を経過したEは、免許を受けることができる。

【問 33】 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。なお、法第34条の2第11項に規定する書面の交付に代えて電磁的方法による提供をする場合については、考慮する必要はない。

- 1 AB間の媒介契約が専属専任媒介契約である場合、AはあらかじめBの承諾を得ていたとしても、業務の処理状況を10日ごとに報告する旨の特約をすることはできない。
- 2 BがAに支払う報酬については、売買契約が成立しなければその額が確定しないので、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面には、報酬に関する事項を記載する必要はない。
- 3 AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは、指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立し、その1週間後に宅地の引渡し完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
- 4 AB間の媒介契約が専属専任媒介契約である場合、当該宅地に抵当権の登記があるときは、Aは、その登記されている権利の種類及び内容について、指定流通機構に登録しなければならない。

【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者は、その事務所には業務に従事する者5人に1人以上の、一団の宅地又は建物の分譲を行う際の買受けの申込みを受けることを予定する案内所等には少なくとも1人以上の、その事務所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 2 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、宅地建物取引業者には守秘義務があるので、取引の関係者から従業者名簿の閲覧請求があっても、守秘義務を理由としてその閲覧を拒むことができる場合がある。
- 3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、事業年度の末日ごとに、取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在等の一定の事項を記載し、5年間（当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、10年間）保存しなければならない。
- 4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに国土交通大臣の定めた報酬の額を公衆の見やすい場所に掲示しなければならないが、かかる掲示義務に違反した場合は、罰金に処せられることがある。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 35】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容
- 2 契約期間及び契約の更新に関する事項
- 3 建物の管理が管理会社に委託されているときは、その委託を受けている管理会社の商号又は名称、主たる事務所の所在地
- 4 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

【問 36】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）が、甲県内に本店と支店a及びbを設置して事業を営んでいる場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

- 1 支店aでAと宅地建物取引業に関する取引をした宅地建物取引業者ではないBは、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2 Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から1週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- 3 Aは、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結する場合、Cに対し、当該売買契約の締結前に、営業保証金を供託した本店の最寄りの供託所及びその所在地については説明しなければならないが、供託している営業保証金の額については説明する必要はない。
- 4 Aは、営業保証金の供託を金銭のみならず一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金が還付され不足額が生じた場合の供託は、金銭のみにより行わなければならない。

【問 37】 宅地建物取引士が、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

- ア 宅地建物取引士Aが婚姻によりその氏名を変更した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
- イ 宅地建物取引士Bがその本籍を変更した場合、Bは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
- ウ 未成年者である宅地建物取引士Cがその法定代理人から宅地建物取引業に係る営業の許可を取り消された場合、Cの法定代理人は、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- エ 宅地建物取引士Dが拘禁刑に処せられた場合、Dは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 38】 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）A及びその社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- ア Aは、一定の課程を定め、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
- イ Bがその一部の事務所を廃止したため、Aが弁済業務保証金分担金をBに返還する場合、Aは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
- ウ BがAに加入する前に、Bと宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることはできない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 39】 宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、宅地又は建物の売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、売主Aは宅地建物取引業者であるものとする。

- 1 宅地建物取引業者ではない買主Bは、Aの委託先の行政書士事務所で買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で売買契約を締結した際に手付金を支払った。その2日後、Bから、売買契約を解除する旨の書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。
- 2 Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の代理を依頼している場合、宅地建物取引業者ではない買主DがCの事務所において買受けを申し込むとともに売買契約を締結したときは、Dは、当該契約の解除をすることができる。
- 3 宅地建物取引業者ではない買主Eが、Aと締結した売買契約の解除をすることができる場合において、Eは、書面で売買契約の解除をする旨を発信したが、Aの所在場所が不明であって当該売買契約解除の書面がAに到達しなかったときでも、契約解除の効力は書面を発信した時に生じる。
- 4 宅地建物取引業者である買主Fは、当該物件の説明をAの事務所で受け、その後Aの取引先銀行の一室で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Fは、売買契約の解除をすることができる。

【問 40】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bとマンション（未完成物件）の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずれば、Bから売買代金の25%の額の手付を受領することができる。
- 2 売買契約の締結に際し、AB間の合意で、債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定を売買代金の30%と定めた場合、その定めは無効となり、AB間には何ら損害賠償額の予定がなかったことになる。
- 3 AB間の売買契約が割賦販売契約でBが賦払金の支払いをしない場合、Aは、2週間の期間を定めて書面で支払いを催告し、その期間内にBが支払いをしなかったときは、その売買契約を解除することができる。
- 4 AB間で、「手付を支払ったBの手付放棄による契約の解除は、契約締結後3週間以内に限る」旨の特約をしていた場合、契約締結から1か月経過後にAが契約の履行に着手していないときは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

【問 41】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとし、法第35条に規定する書面への記載及び交付について、電磁的方法による提供は考慮する必要はない。

- 1 Aは、中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金を売主Bが滞納していたが、買主Cに対し、そのことに関して説明をしなかった。
- 2 Aは、中古マンションの売買の媒介を行うに当たり、当該マンションの建物状況調査の実施の有無が明確ではなかったため、売主等に実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、それでも実施の有無が判明しなかった。そこで、買主Dにこの旨説明し、建物状況調査の結果の概要については説明しなかった。
- 3 Aは、自ら売主として、買主Eとの間でマンションの売買契約を締結するに当たり、Eから「遠隔地に住んでいるので重要事項説明書を郵送してほしい。後日内容については説明を受けたい。」旨の申入れを受け、重要事項説明書を郵送したが、その後、説明を受けたい旨の連絡がなかったため、内容を説明することなく、売買契約を締結した。
- 4 Aが戸建て住宅の売買を媒介するに当たり、買主Fが当該建物の近所に長年住んでおり、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況等について熟知しているから説明は不要であると言っている場合、Aは、Fに対し、その整備状況等を記載した重要事項説明書は交付したが、その説明は省略した。

【問 42】 宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。

- ア 建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
 - イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
 - ウ 賃貸借の更新に関する事項
- 1 ア
 - 2 ア、ウ
 - 3 イ、ウ
 - 4 ア、イ、ウ

〈TAC〉宅建士－直前4・問

【問 43】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと中古マンションの売買契約（代金3,000万円、手付金400万円、中間金500万円）を締結した。この場合、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条の2第1項の規定による手付金等の保全措置をいい、書面の交付に代える法第41条の2第6項に規定する電磁的方法は考慮する必要はない。

ア A社は、Bから手付金を受領するに当たって、C銀行と保証委託契約を締結し、かつ、その契約を証する書面をBに交付して、保全措置を講ずることができる。

イ A社が、宅地建物取引業者D社に当該中古マンションの販売代理の依頼をしていた場合、A社又はD社のいずれかが保全措置を講じれば、A社はBから手付金を受領することができる。

ウ 契約締結の3日後にBが中間金を支払うことになっていたので、A社は、あらかじめBの承諾を得れば、契約時に受領する手付金について、中間金受領の際にまとめて保全措置を講ずることができる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 44】 宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）の宅地建物取引士は、甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている専任の宅地建物取引士Bのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Bが急に退職することになったが、A社がBに代わる新たな専任の宅地建物取引士を設置したのは、Bの退職後1週間を経過してからだった。

イ A社が甲県内で主たる事務所を移転した場合、A社は、3週間後に甲県知事に変更の届出をした。

ウ Bが転居により乙県内に住所を変更したが、A社は、甲県知事に変更の届出をしなかった。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 45】 宅地建物取引業者A（国土交通大臣免許）が自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 住宅販売瑕疵担保保証金を供託しているAは、基準日において当該保証金の額が基準額を超えることとなったときは、その免許を受けた国土交通大臣の承認を受けて、その超過額を取り戻すことができる。
- 2 新築住宅を引き渡したAは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について国土交通大臣に届出をしなければ、直ちに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止される。
- 3 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行わない場合、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人と瑕疵担保責任の履行等に対して保険金を支払うこととする保険契約を締結しなければならない。
- 4 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対してBと新築住宅の売買契約を締結するまでに、書面を交付して（又はBの承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して）、供託所の所在地等についての説明を行わなければならない。

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 機構は、証券化支援事業（買取型）において、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている。
- 2 機構は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第19条の規定による貸付けを業務として行っている。
- 3 機構は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録住宅（賃貸住宅であるものに限る。）とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したのある住宅の購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 4 機構は、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

〈TAC〉宅建士一直前4・問

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 新聞折込チラシ等又はパンフレット等で広告する場合、都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、同法第29条に規定する開発許可を受けているもの等の例外を除き、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で明示しなければならない。
- 2 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示しなければならない。
- 3 新築住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合は、畳1枚当たりの広さは 1.62m^2 （各室の壁心面積を畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用いることとされているが、中古住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合は、このような制限はない。
- 4 傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合（マンションを除く。）は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。

【問 48】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 令和8年地価公示（令和8年3月公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価は、三大都市圏平均では、全用途平均・住宅地ともに5年連続で上昇（上昇幅拡大）した。
- 2 令和8年版国土交通白書によれば、令和6年度の宅地建物取引業者に対する監督処分件数は147件であり、このうち免許取消処分の件数が最も多い。
- 3 令和6年度法人企業統計調査（財務省）によれば、令和6年度の不動産業の売上高は、約58.8兆円で2年連続の増収となった。
- 4 建築着工統計（国土交通省）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数は、利用関係別にみると、持家及び貸家は減少したものの、分譲住宅が増加したため、全体でも増加となった。

【問 49】 土地等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 我が国は、もともと平地が少なく急峻な地形と脆弱な地質が広く分布していることに加えて、丘陵地や山麓斜面にまで宅地開発等が進展した結果、令和7年3月末時点で土砂災害のおそれのある箇所は約70万か所存在することが明らかとなっている。
- 2 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造としなければならない。
- 3 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、一定の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めなければならない。
- 4 都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化・宅地化に伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が短時間のうちに河川に流れ込むことがあげられる。

【問 50】 木造建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 土台は、原則として、基礎に緊結しなければならない。
- 2 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
- 3 階数が2以上の木造建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、必ず通し柱としなければならない。
- 4 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、原則として、常水面下にあるようにしなければならない。

令和8年度
宅地建物取引士講座

直前答練

第4回 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問 題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あ な た の 解 答	問 題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あ な た の 解 答
1	貸貸借（判決文）	2	★★		26	8種規制複合	1	★★★	
2	相隣関係	4	★★		27	監督処分・罰則	3	★★	
3	不法行為	3	★★★★		28	35条書面・37条書面	1	★★★★	
4	能力	1	★★★★		29	免許複合	3	★★★★	
5	地役権	2	★★		30	業務上の規制	4	★★★★	
6	担保物権	2	★★		31	報酬額等の制限	3	★★	
7	売主の担保責任等	4	★★★★		32	免許基準	4	★★★★	
8	債権譲渡	1	★★		33	媒介契約	1	★★★★	
9	抵当権	1	★★★★		34	業務上の規制	4	★★★★	
10	遺産分割	1	★★		35	重要事項の説明	1	★★★★	
11	借地権	4	★★★★		36	営業保証金	3	★★★★	
12	借家権	3	★★★★		37	宅建士複合	2	★★	
13	区分所有法	3	★★★★		38	保証協会	2	★★★★	
14	不動産登記法	4	★★★★		39	クーリング・オフ	3	★★★★	
15	都市計画等	4	★★		40	8種規制複合	4	★★★★	
16	開発行為	3	★★★★		41	重要事項の説明	2	★★★★	
17	建築基準法（総合）	2	★★		42	37条書面	1	★★★★	
18	建築基準法（総合）	1	★★		43	手付金等の保全措置	1	★★★★	
19	盛土規制法	2	★★		44	変更の届出等	4	★★★★	
20	土地区画整理法	1	★★		45	住宅瑕疵担保履行法	2	★★★★	
21	農地法	3	★★★★		46	住宅金融支援機構	1	★★★★	
22	国土利用計画法	4	★★		47	景表法	3	★★★★	
23	贈与税	3	★★		48	統計	4	★★★★	
24	不動産取得税	1	★★★★		49	土地等	2	★★	
25	地価公示法	2	★★★★		50	木造建築物の構造	3	★★	

※問46～問50は登録講習修了者の免除問題です。

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 2

- 1 ○ 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用・収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと、及び、引渡しを受けた物を契約が終了した時に返還することを約することによって、その効力を生ずる（民法601条）。したがって、**賃料債権の発生基礎となる賃貸借契約が終了したときは、賃料債権は以後発生しない**。そして、本問の判決文では、「賃料債権の差押え」がなされている場合において、「**その発生基礎となる賃貸借契約が終了したときは、差押えの対象となる賃料債権は以後発生しないこととなる**」としており、この判決文に照らして、本肢が誤っているとはいえない。
- 2 × 本肢では、「賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡した後も、第三者の権利の目的となっている**賃料債権は影響を受けない**」との見解が述べられている。しかし、本問の判決文は、「賃料債権の発生基礎となる賃貸借契約が終了したときは、差押えの対象となる**賃料債権は以後発生しない**」、そして、「賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、……特段の事情がない限り、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する**賃料債権を取り立てることができない**というべきである」としていることから、賃料債権は影響を受けるとしている。したがって、本肢は、本問の判決文によれば、誤っているといえる。
- 3 ○ 本問判決文は、「賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、……**特段の事情がない限り**、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する**賃料債権を取り立てることができない**というべきである」としており、本肢は、この判決文のとおりであるから、正しい。
- 4 ○ 本問判決文は、「賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、……**特段の事情がない限り**、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができないというべきである」としている。したがって、**特段の事情があるときは、その反対解釈として、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができる**。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 2】 正解 4

- 1 ○ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地（袋地）の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる（民法210条1項）。そして、袋地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に対して、袋地の所有権取得の登記なしに、通行権を主張することができる（判例）。したがって、Bは、所有権移転登記を完了しなくても、公道に至るため、甲土地を囲んでいる他の土地の通行権を主張することができる。
- 2 ○ 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕をするため必要な範囲内で、隣地を「使用することができる」（209条1項1号）。また、隣地の所有者又は「隣地使用者」が損害を受けたときは、その償金を請求することができる（償金を支払う必要がある）（209条4項）。
- 3 ○ 異なる慣習がある場合を除いて（236条）、境界線から「1m未満」の距離において「他人の宅地を見通すことのできる」窓又は縁側（ベランダを含む）を設ける者は、目隠しを付けなければならない（235条1項）。本肢では「1m」（1m未満ではない）の距離をとっているので、目隠しを付ける法的義務はない。
- 4 × 隣地の竹木の「枝」が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を「切除させることができる」のが原則であり、例外的に「切り取ることができる」（233条1項～3項）。これに対し、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、その根を「切り取ることができる」（233条4項）。本肢においては、記述が逆になっている。

【問 3】 正解 3

- 1 ○ 工作物責任を負いその損害を賠償した占有者や所有者は、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、その者に対して求償権を行使することができる（民法717条3項）。したがって、Cは、Bに対して求償権を行使することができる。
- 2 ○ 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する（724条、724条の2）。したがって、被害者であるD又はDの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 3 × 受働債権が人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権である場合は、原則として、相殺することができない（509条2号）。被害者保護のため、加害者は、被害者に対して現実に損害賠償債務を履行する必要があるからである。したがって、Cは、Cの債権をもって相殺をすることはできない。

- 4 ○ 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのが原則であるが、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、損害賠償責任を負う（716条）。本肢のAは、注文及び指図について過失がないことから、Dに対して、注文者としての地位に基づく不法行為責任を負うことはない。

【問 4】 正解 1

- 1 ○ 権利能力とは、権利や義務の主体となりうる資格のことである。したがって、Bが権利能力を有しない団体である場合、甲土地の所有権は、Bに帰属しない。
- 2 × 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官等の請求により、後見開始の審判をすることができる（民法7条）。また、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、保佐人、検察官等の請求により、補助開始の審判をすることができる（15条1項）。したがって、後見開始の審判は本人が請求することはできないとする本肢は誤っている。
- 3 × 年齢18歳をもって、成年となる（4条）。したがって、19歳の者は成年者であるので、建物の賃貸借契約を単独で締結することができ、その契約は、取り消すことができない（5条1項本文・2項）。
- 4 × 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術（同意権者の同意を得たと偽ることも含まれる。判例）を用いたときは、その行為を取り消すことができない（21条）。したがって、被保佐人が詐術を用いて相手方に保佐人の同意を得たと信じさせていた本肢の場合、その不動産の売却は、取り消すことができない。

【問 5】 正解 2

- 1 × 債権又は所有権以外の財産権（地役権もこれに該当する）は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する（民法166条2項。291～293条参照）。
- 2 ○ 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものになり、時効によって取得することができる（283条）。つまり、地役権の時効取得の要件は、承役地が継続的に利用され、かつ、承役地を利用していることが外形上認識できることである。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

- 3 × 肢2で述べたように、地役権は、**継続的に行使**され、かつ、外形上認識することができるものに限り、**時効**によって取得することができる。そして、通行地役権における「継続」といえるためには、**通路を開設することが必要**であり、また、その**開設は要役地所有者によりなされる必要がある**（判例）。したがって、承役地所有者により通路が開設されているときは、通行地役権が時効によって取得されることはない。
- 4 × **地役権**は、要役地に付従するものだから、要役地と分離して**これのみを譲渡することはできない**（付従性、281条2項）。地役権は、要役地の便益のために承役地を利用する権利だからである。

【問 6】 正解 2

- 1 × **物上代位性**は、優先弁済的効力をもつ担保物権（**抵当権・質権・先取特権**）には認められるが（民法372条、350条、304条）、留置的効力しか有しない**留置権**には認められない。したがって、留置権者は、留置物である不動産が金銭債権に転じたとしても、物上代位することはできない。
- 2 ○ 民法上**抵当権**の目的物となり得るものは、**不動産・地上権・永小作権**である（369条）。抵当権は、占有を移転しないので、登記等によりその権利が公示できるものでなければならないことから、**動産のみを対象としては設定できない**。
- 3 × 賃貸人は、敷金（622条の2第1項）を受け取っている場合には、その敷金で**弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権**を有する（316条）。敷金相当部分については敷金で担保されており、賃貸人に先取特権を認める必要がないからである。
- 4 × **質権**は、**譲り渡すことができない物**をその目的とすることができない（343条）。質権は優先弁済的効力を有するが、譲渡できない物では、その代価から優先的に弁済を受けることができないからである。

【問 7】 正解 4

- 1 × **他人物売買**のケースである本肢において、売主Aは、甲土地の所有者Cから甲土地の所有権を取得して、これをBに移転する義務を負う（民法561条）。**売主がその義務を果たさないときは、契約内容不適合責任（売主の担保責任）に関する規定ではなく、債務不履行一般の規定**（415条、541条、542条）に従って処理される（つまり、要件を満たせば、損害賠償請求権や解除権の行使が可能）。したがって、Bは、Aに対して、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるとする本肢は誤っている。

- 2 × 抵当不動産である甲土地の売主Aは、買主Bに対して、甲土地の所有権を移転する義務を負うが、抵当権の実行によりBが甲土地の所有権を失ったときは、Aは、Bに対して、その**所有権移転義務を果たすことができなかった**ことになる。この場合、**債務不履行一般の規定に従う**ことから、Bは、Aに対して、要件を満たせば損害賠償を請求することができる（415条）。
- 3 × **買主の代金減額請求権**は、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合に認められる。ただし、**履行の追完が不能**であるときは、買主は、その**催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求**することができる（563条1項・2項1号）。したがって、履行の追完が不能である本肢の場合、Bは、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、代金の減額を請求することができる。
- 4 ○ 売主は、**担保責任を負わない旨の特約**をしたときであっても、**知りながら告げなかった事実**及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その**責任を免れることができない**（572条）。したがって、Aは、知りながらBに告げなかった事実については、担保責任を負わなければならない。

【問 8】 正解 1

- 1 ○ 当事者が**債権の譲渡を禁止**し、又は、制限する旨の意思表示をしたときであっても、**債権の譲渡は、その効力を妨げられない**（民法466条2項）。したがって、AからCへの債権譲渡は「有効」である。
- 2 × 債権の譲渡（現に発生していない債権の譲渡を含む）は、①**譲渡人**による債務者に対する**通知**又は②債務者の**承諾のいずれかがなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず**（467条1項）、①の**通知は、譲渡人（本問ではA）がしなければならない**（判例）。したがって、C（譲受人）がBに対して債権譲渡を通知しただけでは、①の通知があったことにはならず、Cは自分が債権者であることをBに主張できないことから、Bは、Cに対して、債務の弁済を拒否することが「できる」。
- 3 × **債権譲渡の通知**を受けた債務者は、その**通知を受けるまでに、債務者が譲渡人に対して反対債権を有していたときは、譲受人に対して相殺を主張**することができる（469条1項）。したがって、本肢のBは、Cに譲渡された代金債権の請求に対して、貸金債権による相殺を主張することができる。

〈TAC〉宅建士－直前4・解

- 4 × 債権が二重に譲渡された場合、譲受人が**債務者以外の第三者に対抗**するためには、**確定日付のある証書**による**通知**あるいは承諾が必要となる（467条2項）。したがって、Aが、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知している本肢では、DがCに優先して権利を行使することができる。なお、本肢においては、双方の譲受人について、確定日付のある証書による通知がなされているわけではないため、その通知が債務者に到達した日時の早い方の債権譲渡が優先する（判例）ということはない。

【問 9】 正解 1

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその**抵当権若しくはその順位を譲渡**し、若しくは放棄することができる（民法376条1項）。そして、**抵当権の順位の譲渡**とは、先順位の抵当権者から後順位の抵当権者のためにする処分である。ところで、抵当権の処分がなされる前の配当額は、1番抵当権者Bは4,000万円、2番抵当権者Cは4,800万円、3番抵当権者Dは3,200万円であるが、BがDに抵当権の順位の譲渡を行うと、**BとDの配当額の合計**（7,200万円）から、**まずD**が自己の債権額（6,000万円）の配当を受け、残りをBが受けることになる。したがって、**Bの受ける配当額は、1,200万円**である。よって、肢1が正解である。

【問 10】 正解 1

- 1 ○ 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする（民法906条）。
- 2 × 共同相続人は、①被相続人が遺言で「禁じた」場合又は②分割を「しない」旨の契約をした場合を「除き」、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる（907条1項、908条1項・2項）。
- 3 × 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる（907条2項本文）。この場合において**特別の事由**があるときは、家庭裁判所は、「**5年以内の期間**」を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。なお、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない（908条4項）。

- 4 × 遺産の分割は、「相続開始の時にさかのぼって」その効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない（遺産分割の遡及効、909条）。

【問 11】 正解 4

- 1 × 借地権の存続期間は、当事者が期間を定めなかった場合でも、30年となる（借地借家法3条）。ところで、解約申入れは、「期間の定めのない賃貸借」を将来に向かって終了させる意思表示であるが、30年という期間が定まる本肢では、**解約申入れという事態は生じない**。したがって、借地権設定者は、解約申入れをして、借地権者に対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求することはできない。
- 2 × 建物の種類・構造・規模・用途を制限するような**借地条件**がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更に付き当事者間に協議が調わないときは、**裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる**（17条1項）。したがって、借地権者の申立てがある場合に限りその借地条件を変更できるとする本肢は誤っている。
- 3 × 借地上に**2棟の建物**が存する場合、**一方の建物の登記があれば**、他方の建物について登記がなくとも、借地権者は、第三者に対して、**土地全体について借地権を対抗することができる**（判例）。
- 4 ○ 第三者が**賃借権の目的である土地の上の建物**を競売又は公売により取得した場合、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、**裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる**（20条1項）。競売等により借地上の建物を取得する場合には、その取得前に借地権設定者の承諾を得ることは事実上難しいため、競売等により借地上の建物を取得した第三者が、この申立てをすることができる。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 12】 正解 3

- 1 × 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転賃することができない（民法612条1項）。このことは、賃貸借契約であることに変わりはない定期建物賃貸借においても（借地借家法38条）、同様に当てはまる。そして、賃借権の譲渡・転賃の場面における賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可の制度は、借地権には規定があるが（19条）、借家権には規定がない。したがって、定期建物賃貸借の賃借人は、裁判所の許可の制度を用いることができないので、賃貸人の承諾がない場合には、賃借物を転賃することはできない。
- 2 × 居住の用に供するための定期建物賃貸借（床面積が200㎡未満の建物に係るものに限る）において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる（38条7項）。そして、この規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効となる（38条8項）。したがって、賃貸借の対象となる床面積が200㎡未満の、居住用建物の定期建物賃貸借においては、賃借人による中途解約の申入れができる場合があることから、本肢の特約は賃借人に不利なものであり、有効に定めることはできない。
- 3 ○ 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される（民法611条1項）。また、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる（同2項）。これらのことは、賃貸借契約であることに変わりはない定期建物賃貸借においても（借地借家法38条）、同様に当てはまる。
- 4 × 定期建物賃貸借において、その期間が1年以上であるときは、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対し、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない（38条6項）。そして、この規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効となる（38条8項）。したがって、賃貸人による通知がなくても契約が終了する旨の本肢の特約は賃借人に不利なものであり、有効に定めることはできない。

【問 13】 正解 3

- 1 ○ 共用部分は、原則として、区分所有者全員の共有に属する（区分所有法11条1項本文）。そして、共用部分の各共有者（原則：区分所有者全員）は、共用部分その用方に従って使用することができる（13条）。さらに、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない（6条1項）。
- 2 ○ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる（41条）。したがって、管理者が選任されていない本肢の場合、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 3 × 管理者の資格については、特に規制がない（25条1項参照）。したがって、管理者は、区分所有者であるか否かを問わないし、自然人であるか法人（管理会社等）であるかも問わない。
- 4 ○ 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのが原則であるが（肢1の解説参照）、規約で別段の定めをしてもよい（11条1項・2項本文）。したがって、規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有とすることもできる。なお、共用部分の管理所有制度も認められているが（27条1項）、この場合を除いて、規約で区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない（11条2項ただし書）。

【問 14】 正解 4

- 1 ○ 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる（不動産登記法28条）。登記は、当事者の申請によってなされるのが原則であるが、表示に関する登記には、税金の徴収に役立てるという公的な目的等があるため、登記官は、当事者の申請がないときでも、登記すべき事実が生じていれば、職権により登記をすることができる。
- 2 ○ 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない（47条1項）。
- 3 ○ 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができるが、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る（76条の6）。令和8年度の改正点（新設）。

〈T A C〉宅建士一直前4・解

4 × **所有権の保存の登記**を申請することができる者は、次のとおり（74条）。

- ① **表題部所有者**
- ② **表題部所有者の相続人**その他の一般承継人
- ③ 所有権を有することが確定判決によって確認された者
- ④ 収用によって所有権を取得した者
- ⑤ 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者

本肢の表題部所有者は①に、表題部所有者の相続人は②に該当する（74条1項1号）。したがって、表題部所有者も、また、その相続人も、所有権の保存の登記を申請することができる。

【問 15】 正解 4

1 × **田園住居地域内の農地の区域内**において、土地の形質の変更、**建築物の建築**その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として、**市町村長の許可**を受けなければならない。ただし、次の行為については、**許可不要**である（都市計画法52条1項）。

- ① 通常管理行為、軽易な行為その他の行為で、政令で定めるもの
- ② 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- ③ **都市計画事業の施行として行う行為**又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2 × **第一種中高層住居専用地域**は、「**中高層住宅**」に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である（9条3項）。「主として」という文言がある本肢は「第二種中高層住居専用地域」の定義である（同4項）。

3 × **地区計画等**については、都市計画に、①地区計画等の種類・名称・位置・区域を定めるとともに、②**地区施設**（主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園等の施設）、③**地区整備計画**（建築物等の整備・土地利用に関する計画）を「**定める**」（12条の5第2項1号）。上記①～③は「努力義務ではない」。

4 ○ **市町村が定める都市計画**は、議会の議決を経て定められた当該**市町村の建設**に関する基本構想に即し、かつ、**都道府県が定めた都市計画に適合したもの**でなければならない（15条3項）。

【問 16】 正解 3

- 1 ○ 知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、この処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない（都市計画法35条）。
- 2 ○ 何人も、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域では、開発行為に関する工事完了公告後は、知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等を新築できない（42条1項）。
- 3 × 市街化調整区域内において、生産される「農産物の貯蔵に必要な建築物」の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、34条許可基準の1つである（34条4号）。これを満たしていれば、原則として、開発許可を受けることができるということであり、「許可を受ける必要はない」ということではない。
- 4 ○ 「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」では、1 ha（10,000㎡）未満の開発行為を行おうとする者は、知事の「開発許可は不要」となる（29条2項、施行令22条の2）。本肢は、規模が9,800㎡であるから、開発許可は不要である。

【問 17】 正解 2

- 1 × 都市計画区域又は準都市計画区域の指定又は変更等によって、建築基準法3章（都市計画区域等における建築物の敷地・構造・建築設備及び用途）の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4 m未満（本肢では2 m）の道で、「特定行政庁の指定したもの」は道路とみなされる（建築基準法42条2項）。「すべて道路とみなされる」のではない。
- 2 ○ 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる（63条）。
- 3 × 特殊建築物を、その用途に供する部分の床面積合計が200㎡超の特殊建築物に用途変更する場合でも、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途（博物館→美術館）相互間におけるものであるときは、建築確認は「不要」である（87条1項、6条1項1号、施行令137条の18第6号）。
- 4 × 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合には、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等と「みなされる」（法77条）。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 18】 正解 1

- 1 × 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、①エレベータの昇降機の昇降路の部分、②共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分等の床面積は、「算入しない」（建築基準法52条6項、施行令135条の16）。
- 2 ○ 第二種住居地域内では、ホテルは、その規模にかかわらず、建築できる（法48条、別表第二）。
- 3 ○ 建築物が、2以上の斜線制限（道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限）の異なる地域にまたがるときは、建築物の各部分でそれぞれの地域の斜線制限が適用される（56条5項）。
- 4 ○ 一戸建の住宅又は長屋若しくは「共同住宅の住戸」については、非常用の照明装置を設ける必要はない（施行令126条の4第1号）。

【問 19】 正解 2

- 1 × 知事は、工事主から、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請があった場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない（宅地造成及び特定盛土等規制法14条1項、12条1項本文）。また、知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため、許可するにあたって必要な条件を付すことが「できる」（12条3項）。
- 2 ○ 宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等をするために、①高さ1m超の崖を生ずる盛土、②高さ2m超（本肢では2mちょうど）の崖を生ずる切土、③盛土と切土を同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さ2m超の崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（上記①②に該当する盛土又は切土を除く）、④上記①③に該当しない盛土であって、高さ2m超のもの、⑤上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超（本肢では600㎡）のいずれかの土地の形質の変更を行う場合は、知事の許可が必要となる（2条2号、施行令3条、法12条1項）。本肢は、⑤に該当し、知事の許可が必要である。

- 3 × 知事は、宅地造成等工事規制区域内の次の土地について、当該土地の所有者・管理者・占有者・当該工事主に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、災害防止措置をとることを命ずることができる(20条3項)。
- ① 許可を受けないで宅地造成等に関する工事が施行された土地
 - ② 完了検査を申請せず、又はこの検査の結果工事が技術的基準に適合していないと認められた土地
 - ③ 確認を申請せず、又は確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地
 - ④ 中間検査を申請しないで宅地造成又は特定盛土等に関する工事が施行された土地
- しかし、本肢のように、検査済証が交付された「後」は、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められる場合でも、当該宅地の使用を禁止し、又は制限等をする事は「できない」。
- 4 × 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内に「重ねて指定できない」(45条1項かつこ書)。

【問 20】 正解 1

- 1 × 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない、施行者が個人施行者、「組合」、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、その換地計画について「知事の認可」を受けなければならない(土地区画整理法86条1項)。「知事に届出」ではない。
- 2 ○ 組合が、「定款で定めた解散事由の発生」により解散しようとする場合、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない(45条1項3号・4項)。
- 3 ○ 換地計画において換地を定める場合、換地及び従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない(「換地照応の原則」89条)。
- 4 ○ 保留地を定める際に、保留地の価額について、本肢のような制限が適用されるのは公的施行者のみであり、個人施行者・組合・区画整理会社には、この規定は適用されない(96条2項)。したがって、「土地区画整理事業施行後の宅地価額の総額が、土地区画整理事業施行前の宅地価額の総額を超えない」場合でも、保留地を定めることができる。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 21】 正解 3

- 1 × 農地の権利移動（使用収益権の移転・設定）となる所有権の移転は、有償・無償を問わないので、所有するすべての農地を、親から子に対し一括して「贈与」する場合でも、3条許可が「必要」となる（農地法3条1項）。
- 2 × 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合、4条許可は「不要」となる（4条1項8号、施行規則29条6号）。
- 3 ○ 3条1項・5条1項の許可を要する農地取得（本肢では売買）について、その許可を受けずにした契約は無効となる（法3条6項、5条3項）。
- 4 × 包括遺贈で取得した場合、3条は許可不要のケースに該当するが（3条1項16号、施行規則15条5号）、4条・5条許可は「不要とはならない」。また、肥培管理のうえ作物を栽培している土地は、農地法上の農地に「該当する」（法2条1項）。そして、農地を農地以外のものに転用する者は、当該農地が市街化区域内にあるため一定の届出を行う場合等を除き、4条許可を受けなければならない（4条1項）。したがって、本肢は、包括遺贈で取得した市街化区域外の農地を自己の住宅用地として転用するのであるから、4条許可が「必要」となる。

【問 22】 正解 4

- 1 ○ 事後届出において、市街化区域以外の都市計画区域の届出対象面積は5,000㎡以上である。Aがビルを建設するという計画のために、B及びCの持分を取得したということは、計画的一体性があると考えられる。権利取得者Aが取得したB及びCの持分の合計は5,000㎡以上（本肢では5,000㎡ちょうど）であるため、Aは、事後届出が必要となる（国土利用計画法23条1項・2項1号ロ）。
- 2 ○ 注視区域を指定しようとする場合、知事は、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない（27条の3第2項）。
- 3 ○ 都市計画区域外の10,000㎡以上（本肢では11,000㎡）の土地の売買契約は事後届出が必要となる。そして、事後届出は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に行う必要がある（23条1項・2項1号ハ）。
- 4 × 知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表「できる」（26条）。公表しなければならないわけではない。

【問 23】 正解 3

- 1 × この非課税措置には、**贈与者の年齢要件は規定されていない**。したがって、住宅取得等資金の贈与者が65歳未満のときでも、この非課税措置の適用を受けることができる（租税特別措置法70条の2。以下同じ）。
- 2 × この非課税措置の適用対象者は、住宅取得等資金の贈与を受けた年の合計所得金額が**2,000万円以下**の受贈者である。
- 3 ○ 住宅取得等資金の贈与を受けた者が令和8年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、**500万円**であるが、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が「**耐震・省エネ・バリアフリーの住宅用家屋**」の要件を満たす場合は、**1,000万円**となる。
- 4 × 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において、**受贈者が18歳以上**でなければ、この非課税措置の適用を受けることができない。

【問 24】 正解 1

- 1 ○ **共有物の分割**による不動産の取得（当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く）に対しては、**形式的な所有権の移転とされ、不動産取得税は課税されない**（地方税法73条の7第2号の3）。
- 2 × **宅建業者が売り渡す住宅の新築**が令和13年3月31日までの間に行われたときに限り、**住宅新築の日から「1年」（本則：6ヵ月）を経過する日**を取得日とする**特例措置**が適用される（地方税法73条の2第2項、附則10条の3第1項）。「2年」ではない。
- 3 × 国・「非課税」**独立行政法人・都道府県・市町村・特別区・地方独立行政法人**等に対しては、不動産取得税は**課税されない**（73条の3第1項）。また、**一定の独立行政法人が、一定の用途のために不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されない**（73条の4第1項）。**独立行政法人**であっても、不動産取得税が課税される場合がありうるので、本肢は誤りである。
- 4 × **宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準**は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の「**2分の1**」の額とされる（附則11条の5第1項）。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 25】 正解 2

土地鑑定委員会は、地価公示法2条1項の規定（土地鑑定委員会が、標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする）により**標準地の単位面積当たりの正常な価格**を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない（地価公示法6条、施行規則5条）。

- ①標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- ②標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- ③標準地の地積及び形状
- ④標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- ⑤標準地に関し住居表示に関する法律に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
- ⑥標準地の前面道路の状況
- ⑦標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
- ⑧標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
- ⑨標準地に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの
- ⑩⑤～⑨に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの

以上より、肢1「標準地の単位面積当たりの価格」、肢3「標準地の地積及び形状」、肢4「標準地の前面道路の状況」は、官報で公示しなければならない事項に「該当する」。官報で公示しなければならない事項に「該当しない」ものは、肢2「標準地の価格の総額」である。

【問 26】 正解 1

- 1 × 8種規制の適用場面（宅建業者が売主、宅建業者ではない者が買主となる宅地建物の売買の場面）において、宅建業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主である宅建業者は手付の「倍額」を現実に提供して、**契約を解除することができる**（宅建業法39条2項）。そして、この規定に反する特約で、買主に不利となるものは、**無効**である（39条3項）。したがって、宅建業者が手付金「全額」を返還しても解除することは**できない**ので、本肢の特約をすることはできない。

- 2 ○ **8種規制の適用場面**において、宅建業者が手付を受領した場合、**相手方が履行に着手するまでの間**であれば、買主は手付を放棄し、売主は受領した手付の倍額を買主に現実に提供することで、契約を解除できる（39条2項）。本肢では、**買主Bは中間金を支払っており**、これは、**履行の着手に該当する**ので、その相手方である**売主Aは**、もはや手付の倍額を現実に提供しても、契約は**解除できない**。
- 3 ○ **8種規制の適用場面**において、宅建業者Aと買主Bが別荘（建物）の買受けの申込み及び売買契約を締結した温泉旅館の宴会場は、クーリング・オフ制度の適用のある場所に該当するが、売買の目的物である別荘の**引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは**、契約は**解除できない**（37条の2第1項2号）。
- 4 ○ **8種規制の適用場面**において、**割賦販売契約**を締結した場合、宅建業者が受領した額が**代金の額の30%以下**であるときは、宅建業者は**登記等の売主の義務を履行しないこと（所有権留保をすること）ができる**（43条1項）。本肢における宅地の代金2,500万円のうち、残代金が2,000万円ということは、売主である宅建業者Aは、買主Bから500万円を受け取っているにすぎず、代金額の30%は750万円であることから、Aは宅地の所有権の登記をA名義のままにしておくこと（所有権留保をすること）ができる。

【問 27】 正解 3

- 1 ○ 宅建業者やその従業者等は、契約の締結について勧誘をするに際し、**相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止**されており、本肢はこれに該当する（宅建業法47条1号）。この規定に従業者が違反すると、監督処分として、宅建業者は免許権者又は当該業務地を管轄する知事から**業務停止処分を受けることがある**ほか（65条2項2号・4項2号）、罰則として、行為者（違反した従業者）が罰せられるだけでなく、**法人である宅建業者にも両罰規定として1億円以下の罰金が科されることがある**（84条1号、79条の2）。
- 2 ○ 宅建業者が、業務に関し「取引の関係者に損害を与えたとき」でなくても、「**損害を与えるおそれが大であるとき**」は、免許権者以外の当該業務地を管轄する知事も、**指示処分をすることができる**（65条3項・1項1号）。

〈TAC〉宅建士—直前4・解

- 3 × **宅建業者**に対して業務停止処分や免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならないが、**指示処分**をしたときは、**公告は不要**である（70条1項）。なお、都道府県知事が宅建業者に対して、業務停止処分や免許取消処分をした場合は、その旨を公告しなければならないが、その公告の方法について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うとする点は正しい（規則29条）。
- 4 ○ **誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、業務停止処分の対象となり、業務地を管轄する乙県知事も、A社に対して業務停止を命ずることができる**（宅建業法32条、65条4項2号）。

【問 28】 正解 1

- 1 ○ **定期建物賃貸借の媒介の場合、借地借家法により賃貸人は「当該契約が定期建物賃貸借契約であり、契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨」を記載した書面を交付して契約前に事前説明をする必要がある**（借地借家法38条3項）。この借地借家法上の事前説明と、宅建業法上の重要事項の説明は、それぞれ根拠法令を別にするものであり、一方を行えば他方は省略できるというものではない。しかし、**賃貸人がこの説明を重要事項の説明を行う宅建業者に代理委託をし、重要事項の説明を担当する宅建士が「貸主の代理人として行う事前説明及び書面の交付を兼ねている」旨及び「本件契約が定期建物賃貸借契約であり、契約の更新がなく、期間の満了により終了する」旨が記載された35条書面**（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第8号・9号）を交付して賃借人に説明すれば、**借地借家法上の賃貸人の書面を交付しての事前説明と重要事項の説明とを併せて行うことも認められる**（国交省・通知）。すなわち、**借地借家法上の事前説明と宅建業法上の重要事項の説明のどちらも行わなければならないものではあるが、賃貸人から事前説明の代理委託を受けた宅建業者が、宅建士を説明担当者として重要事項の説明をする際に、借地借家法上の事前説明を併せて行うことは可能である**。
- 2 × **契約の解除に関する事項は、35条書面では、必ず記載しなければならない事項であり、その定めがなくとも記載しなければならない**（宅建業法35条1項8号）。これに対して、**37条書面では、定めがなければ、記載は不要である**（37条1項7号）。
- 3 × **天災その他不可抗力による損害の負担（危険負担）は、35条書面では、記載は義務付けられていない**（35条参照）。これに対し、**37条書面では、定めがあるときはその内容を記載しなければならないが、定めがなければ、記載は不要である**（37条1項10号）。

- 4 × 売買における移転登記の申請の時期は、35条書面では、記載は義務付けられていない（35条参照）。これに対し、37条書面では、売買においては、絶対的記載事項として、その定めがなくても記載しなければならない（37条1項5号）。

【問 29】 正解 3

- 1 × 個人の宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡したことを「知った日」から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない（宅建業法11条1項1号）。よって、「死亡した日」から30日以内とする本肢は誤りである。
- 2 × 免許の有効期間満了後も宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない（3条3項）、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない（規則3条）。したがって、免許申請書の提出を「免許の有効期間満了の日までに」とする本肢は、誤りである。
- 3 ○ Cが「業務停止処分」の聴聞の公示日から処分決定までの間に、相当の理由なく廃業の届出をしたとしても、一定事由による「免許取消処分」の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をするか否かを決定するまでの間に、相当の理由がなく廃業の届出をしているわけではなく、免許欠格者には該当しない（宅建業法5条1項3号参照）。
- 4 × 支店は、当該支店で宅建業を営む場合にのみ、宅建業法上の「事務所」に該当する（3条1項、令1条の2第1号、国交省「考え方」）。D社の乙県の支店aではビル管理業のみを営み、支店bでは自ら貸借のみを行うのであり、両支店とも、その行為は宅建業法上の「取引」には該当せず（宅建業法2条2号）、「宅建業を営む支店」ではない。したがって、両支店とも宅建業法上の「事務所」に該当しないので、D社は複数の都道府県に事務所を設置することにはならず、国土交通大臣への免許換えの申請をする必要はない（7条1項3号参照）。

【問 30】 正解 4

- 1 × 宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている（宅建業法47条3号）。「信用の供与」には、本肢のような手付の分割受領も含まれる（国交省「考え方」）。なお、この禁止規定は、宅建業者相互間の取引にも適用される（78条2項参照）。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

- 2 × 宅建業者は**広告をするとき、及び注文を受けたときは、遅滞なく、取引態様の別を明示しなければならない**（34条）。自ら売主として売買契約を締結する場合であっても、広告をするときは「売主」と**取引態様の別を明示しなければならない**、数期に分けて広告を行うときは、**広告のたびごとに取引態様の別を明示しなければならない**（34条1項）。また、広告の媒体（新聞かインターネットか等）は問わない。
- 3 × 宅建業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、深夜又は長時間の勧誘**その他の私生活又は業務の平穩を害するような方法によりその者を困惑させることが禁じられる**（47条の2第3項、規則16条の11第1号へ）。その者を困惑させる行為については、個別の事案ごとに判断がなされるものであるが、深夜勧誘又は長時間勧誘のほか、**相手方が勤務時間中であることを知りながら執拗な勧誘を行って相手方等を困惑させることや、面会を強要して相手方等を困惑させることなどがこれに該当する**（国交省「考え方」）。
- 4 ○ 宅建業者が、**契約の締結について勧誘をするに際し、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止される**（宅建業法47条1号）。本肢の事実については、相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項であるから、その事実を相手方に告げなければならないが、**宅建士でない者が告げてよい**。

【問 31】 正解 3

- 1 × 宅地（3,000万円）の所有者から**売却の代理依頼**を受けた宅建業者は、当該売買契約が成立した場合、依頼者から**192万円**〔 $(3,000万円 \times 3\% + 6万円) \times 2$ 〕を限度に報酬を受領できる（宅建業法46条1項・2項、報酬告示3）。また、**依頼者の特別な依頼による広告に要した費用（実費）は、報酬とは別途に受領できる**（報酬告示11①、国交省「考え方」）。
- 2 × **宅地の貸借の媒介の依頼**を受けた宅建業者A及びBが受領できる報酬額の限度は、**合計で借賃の1か月分**であり、AとBがそれぞれ借賃の1か月分に相当する報酬額（合計すると借賃の2か月分になる）を受領することはできない（46条1項・2項、報酬告示4）。

- 3 ○ 居住用建物以外（本肢の「宅地」も居住用建物以外に該当する）の賃貸借の媒介においては、以下のように報酬の上限額を決定する。

①賃料を基準にする場合

「依頼者から」借賃の1か月分相当の報酬（以下「1か月分の賃料」という）を受領できる。すなわち、依頼者が貸主と借主のいずれか一方である場合は、その一方から1か月分の賃料を受領でき、依頼者が貸主と借主の双方である場合は、依頼者から受領する報酬の合計額が1か月分の賃料以内であれば、その内訳に制限はない。

②権利金を基準にする場合

権利金（権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの）の授受がある場合におけるその権利金の額を基準とするときは、権利金を売買代金とみなして報酬計算することができ、速算法で算出した基準額を「依頼者の一方から」受領できる。

そして、本肢では、①賃料を基準にして報酬計算した額と、②権利金の額を基準にして報酬計算した額について、①②のうち、「依頼者の一方から」受け取ることのできる報酬額の高い方の金額を報酬額として受領した場合に、上限は20万円となるかが問われている（46条1項・2項、報酬告示6）。

・ 権利金：400万円×4%＋2万円＝18万円

18万円を依頼者の一方から受領できる。

・ 借 賃：1か月の借賃20万円を依頼者から受領できる。

上記のように、依頼者の一方から受領できる報酬限度額は、権利金の額を基準にした場合、依頼者の一方から18万円まで受領できるのに対して、1か月分の賃料を基準にすれば、依頼者から20万円まで受領できる。なぜなら、居住用建物以外の賃貸借の媒介では、居住用建物の賃貸借の媒介のように、貸主及び借主から受領できる内訳の制限（原則として、半月分づつ）はないので、依頼者の一方からのみ1か月分の賃料相当額を受領することも可能だからである。よって、依頼者の一方から受領できる報酬上限は、1か月分の賃料20万円を基準にした20万円が限度額となり、20万円を超えることはできない。この点、本肢は、宅建業者が受領できる報酬の合計の上限額を訊いているのではないので、権利金の額を売買代金とみなして報酬計算し、宅建業者の受領する報酬合計額36万円（依頼者の一方から18万円、もう一方からも18万円で合計36万円）と1か月分の賃料相当額20万円を比べないこと。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

- 4 × 複数の宅建業者が一つの売買等の契約の代理・媒介をしたときは、その複数の宅建業者が受領する報酬の合計額が速算法で算出した基準額（5,000万円×3%＋6万円＝156万円）の2倍（312万円）以内でなければならない（46条1項・2項、報酬告示2、国交省「考え方」）。本肢のように、Aが売主から312万円、Bが買主から156万円の報酬を受領すると、複数の宅建業者が受領する報酬の合計額は基準額の2倍の312万円を超えてしまう。

【問 32】 正解 4

- 1 × 刑法234条(威力業務妨害)の罪により罰金に処せられても、そもそも免許の欠格要件に該当しないので、Aは免許を受けることができる(宅建業法5条1項6号参照)。
- 2 × 刑の全部の執行猶予付きの判決の場合、執行猶予が取り消されることなしにその執行猶予期間が満了したときは、原則として、刑の言渡しが効力を失うので（免許基準においては、刑に処せられなかったことになる）、免許の欠格要件に該当しない（刑法27条、宅建業法5条1項5号）。したがって、刑の全部の執行猶予期間を満了したBは、執行猶予期間の満了の日の翌日から免許を受けることができる。
- 3 × 法人の取締役が拘禁刑に処せられた場合、免許の欠格要件に該当し、その法人は、①免許欠格者である取締役が役員を退任するか、又は、②その取締役がその刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない(5条1項12号・5号)。しかし、本肢の取締役Dは、判決に対し高等裁判所に控訴し、現在、裁判が係属中であることから、刑は確定しておらず、Dは拘禁刑に処せられていないので免許欠格者ではなく、Dが取締役（役員）であるC社は、免許を受けることができる。
- 4 ○ 刑法206条（現場助勢）の罪により科料に処せられたとしても、免許の欠格要件に該当しないので、Eは免許を受けることができる(5条1項5号・6号参照)。

【問 33】 正解 1

- 1 ○ 宅地の売却に関する専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して、契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない、この規定に反する特約は、依頼者の承諾があってもすることができない（宅建業法34条の2第9項・10項）。

- 2 × 宅地の売却の依頼を受けた場合に作成する**媒介契約書面**には、**報酬に関する事項を記載**しなければならない（34条の2第1項7号）。具体的には、売買契約が成立しなければその額が確定しないとしても、「成約した価額×3%＋6万円に消費税10%を上乗せした額」等の記載をしなければならない。
- 3 × 宅地の売却に関する**専任媒介契約（専属専任媒介契約を含む）**を締結した宅建業者は、**指定流通機構に登録した宅地の「売買契約が成立したとき」**は、**引渡しの完了・未了を問わず、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない**（34条の2第7項）。
- 4 × 宅地の売却に関する**専任媒介契約（専属専任媒介契約を含む）**を締結した宅建業者は、契約の相手方を探索するため、媒介契約の目的物である宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額その他**国土交通省令で定める一定事項**を指定流通機構に登録しなければならないが、**登記された権利の種類や内容は登録事項ではない**（34条の2第5項、規則15条の11）。

【問 34】 正解 4

- 1 × 宅建業者は、**事務所には業務に従事する者5人に1人以上の、一団の宅地建物の分譲を行う際の買受けの申込み**を受けることや売買契約の締結を**予定する案内所**には、業務に従事する者の数に関係なく、**1人以上の成年者である専任の宅建士**を置かなければならない（宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第2号、15条の5の3）。しかし、その専任の宅建士については、事務所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者に限定されることなく（本肢は、この点で誤り）、**どこの都道府県知事の登録を受けた宅建士であっても、専任の宅建士として設置することができる**（宅建業法31条の3第1項、2条4号）。
- 2 × 宅建業者は、その事務所ごとに**従業者名簿**を備え**従業者の氏名等一定の事項**を記載しなければならない（48条3項）、**取引の関係者から請求があったときは、当該従業者名簿をその者に閲覧させなければならない**（48条4項）。それらの事項は、守秘義務によって守られる「その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」には該当しないので（45条）、**守秘義務を理由に従業者名簿の閲覧を拒むことはできない**。

〈T A C〉宅建士一直前4・解

- 3 × 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し「取引のあったつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める**一定の事項を記載**しなければならない(49条)。よって、帳簿に記載しなければならないのは、「取引のあったつど」であり、「事業年度の末日ごと」とする本肢は誤りである。なお、**帳簿の保存期間**については、**各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間**(当該宅建業者が自ら売主となる**新築住宅に係るもの**にあつては、**10年間**)とする点は、正しい(規則18条3項)。
- 4 ○ 宅建業者は、その事務所ごとに**国土交通大臣の定めた報酬の額を公衆の見やすい場所に掲示**しなければならない(宅建業法46条4項)。この義務に違反し、宅建業者が報酬額の掲示をしないと、50万円以下の**罰金に処せられることがある**(83条1項2号)。

【問 35】 正解 1

以下、説明が義務付けられているものを○、義務付けられていないものを×とする。

- 1 × マンションの**売買・交換**の契約である場合には、マンションの**共用部分に関する規約の定め**(その案を含む)があるときは、その内容を説明しなければならないが、共用部分に関する規約の定めは、マンションの**貸借**(の媒介)の契約では、重要事項としての説明が**義務付けられていない**(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第2号参照)。
- 2 ○ 建物の**貸借**(の媒介)の契約において、**契約期間及び契約の更新に関する事項は、重要事項として説明しなければならない**(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第8号)。なお、37条書面においては、記載事項ではないことにも注意しよう。
- 3 ○ 建物の**貸借**(の媒介)の契約において、建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の**氏名**(法人にあつては、その**商号又は名称**)及び住所(法人にあつては、その**主たる事務所の所在地**)を**重要事項として説明**しなければならない(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第12号)。
- 4 ○ 建物の**貸借**(の媒介)の契約において、**敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明しなければならない**(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第11号)。

【問 36】 正解 3

- 1 × 支店で宅建業に関する取引をした者であっても、その取引により生じた債権に関し還付を受けられる限度は、当該宅建業者が供託している営業保証金の全額に相当する額（本問においては2,000万円）となる（宅建業法27条1項、令2条の4）。
- 2 × 宅建業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が不足することになったときは、免許権者（甲県知事）から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から「2週間以内」にその不足額を供託しなければならない（宅建業法28条1項、営業保証金規則5条）。
- 3 ○ 宅建業者は、取引の相手方等（宅建業者を除く）に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した本店（主たる事務所）の最寄り供託所及びその所在地については説明しなければならないが、供託している営業保証金の額については説明する必要はない（宅建業法35条の2）。
- 4 × 営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合のその不足額についても、金銭のみならず一定の有価証券で供託することができる（28条3項、25条3項）。

【問 37】 正解 2

- ア ○ 宅建士Aが氏名又は住所を変更した場合、Aは、遅滞なく、登録を受けている甲県知事に変更の登録の申請とあわせて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない（宅建業法20条、18条2項、規則14条の13第1項）。
- イ × 本籍は、資格登録簿の登載事項に該当し、かつ変更の登録申請を要する事項であるので、宅建士Bが本籍を変更した場合、Bは、遅滞なく、登録を受けている甲県知事に変更の登録の申請をしなければならない（宅建業法18条2項、20条、規則14条の2の2第1項1号）。しかし、本籍は、宅建士証の記載事項ではないので、変更の登録申請とあわせて宅建士証の書換え交付申請をする必要はない（14条の11第1項、14条の13第1項参照）。
- ウ × 未成年者である宅建士Cが法定代理人から宅建業に係る営業の許可を取り消された場合、「本人C」が、その日から「30日以内」に、その旨を登録を受けた甲県知事に届け出なければならない（宅建業法21条2号、18条1項1号）。よって、「Cの法定代理人」が届け出なければならないとしている点、及びその届出を「遅滞なく」としている点で、本肢は誤り。
- エ ○ 宅建士Dが、拘禁刑に処せられた場合、本人Dが、その日から30日以内に登録をしている甲県知事に届け出なければならない（21条2号、18条1項6号）。
- 以上から、誤っているものは、「イ、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 38】 正解 2

- ア ○ 保証協会は、必要的業務として、一定の課程を定め、**宅建業の業務に従事し、又は従事しようとする者**に対する宅建業に関する研修を実施しなければならない（宅建業法64条の6）。
- イ ○ 社員が**一部の事務所を廃止**したため、弁済業務保証金分担金の額が、政令で定める額を超えることとなったときは、保証協会は、その超過額に相当する弁済業務保証金を取り戻し、これを**社員である宅建業者に返還**できるが、その返還をする際に、**公告をする必要はない**（64条の11第1項・2項・4項参照）。
- ウ × 保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引した者（宅建業者は除く）は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。これには、当該宅建業者が**保証協会に加入する前に宅建業に関して取引をした者も含まれる**（64条の8第1項）。
- 以上から、正しいものは、「ア、イ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 39】 正解 3

- 1 × 買受けの申込みと売買契約の締結の場所が異なる場合は、買受けの申込み場所を基準にクーリング・オフ制度が適用される場所であるか否かを判断する（宅建業法37条の2第1項）。この点、Bが買受けの申込みを行った委託先の行政書士事務所はクーリング・オフ制度が適用される場所（「事務所等」以外の場所）に該当する（37条の2第1項本文、規則16条の5参照）。そして、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回や売買契約の解除があった場合、宅建業者は、解除に伴う損害賠償の支払いは請求できず、申込者等に対し、速やかに、受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない（宅建業法37条の2第1項・3項）。したがって、契約の解除に伴う損害額と手付金は相殺できない。
- 2 × 自ら売主である宅建業者が他の宅建業者に媒介又は代理を依頼した場合のその媒介又は代理を依頼した宅建業者の事務所は、クーリング・オフ制度が適用されない「事務所等」に該当する。したがって、宅建業者Aが売却の代理を依頼した宅建業者Cの事務所で、Dが買受けの申込み及び売買契約をしたときは、Dは、クーリング・オフの規定による契約の解除をすることはできない（37条の2第1項、規則16条の5第1号ハ）。
- 3 ○ 契約の解除は書面で行わなければならない、その書面を発信した時に効力が生ずる（宅建業法37条の2第1項・2項）。これは、たとえ売主の所在が不明で解除の書面が売主に到達しなかったときでも、クーリング・オフの効力が生じるようにするためであり、「発信した時」に売買契約の解除の効力が生ずる。

- 4 × 買主Fは宅建業者であり、宅建業者間の取引には8種規制は適用されないの
で、Fはクーリング・オフによる契約解除をすることはできない(宅建業法78条2
項、37条の2)。

【問 40】 正解 4

- 1 × 8種規制の適用場面（宅建業者が売主となり、宅建業者ではない者を買主とする宅地建物の売買契約の場面。以下同じ）において、売主である宅建業者が買主から受領できる手付金の額は、代金額の20%が限度であり、手付金等の保全措置を講じても、代金額の20%を超える額の手付金は受領できない（宅建業法39条1項）。
- 2 × 8種規制の適用場面において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定を定めるときは、その額は代金額の20%が限度であるが（38条1項）、この規定に反する特約は、20%を超える部分が無効となるだけであり、損害賠償額の予定がすべて無効となるわけではない（38条2項）。
- 3 × 8種規制の適用場面における割賦販売契約では、買主からの賦払金の支払いがない場合、宅建業者は「30日以上」の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその支払いがないときでなければ、売買契約を解除できない（42条1項）。したがって、「2週間」の期間を定めて書面で履行を催告しても、解除することはできない。
- 4 ○ 8種規制の適用場面において、宅建業者が手付金を受領したときは、その手付はどのようなものでも、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅建業者は受領した手付金の倍額を現実に提供して、売買契約を解除できる（39条2項）。そして、かかる宅建業法の規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる（39条3項）。本肢の場合、宅建業法の規定では、「相手方が履行に着手するまで」は、手付解除が認められるところ、これを「契約締結後3週間以内」に限定する特約は、宅建業法の規定に反する特約で買主に不利なものとして無効である。したがって、宅建業法の規定通り、契約締結から1か月経過後であっても、Aが履行に着手していなければ、Bは手付を放棄して契約を解除できる。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

【問 41】 正解 2

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 × マンションの売買・交換契約を締結する場合は、**修繕積立金に関する規約の定めがある場合、その内容及び既に積み立てられている額**については、**重要事項として説明しなければならない**（宅建業法35条1項6号、規則16条の2第6号）。また、その滞納があるときは**滞納額**についても説明しなければならない（国交省「考え方」）。
 - 2 ○ **既存の建物**の取引における重要事項の説明対象として、**建物状況調査**（原則として、実施後1年を経過していないものに限り、例外として鉄筋コンクリート造等の共同住宅等では実施後2年を経過していないものに限る）を**実施しているかどうか及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない**（宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2）。本肢のように、「売主等
- に実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、それでも実施の有無が判明しなかった」ときは、**その照会をもって調査義務を果たしたことになる**（国交省「考え方」）。よって、建物状況調査の有無は不明として、建物状況調査の結果の概要についての説明をしないことは、宅建業法の規定に違反しない。
- 3 × 宅建業者は、**買主から重要事項の説明を受けたい旨の申入れがなかったとしても、宅建士をして、一定事項について、これを記載した書面を交付して（又は電磁的方法により提供して）説明をさせた後でなければ、売買契約は締結できない**（35条1項）。
 - 4 × 宅建業者は、宅地建物の売買では、**売買契約が成立するまでの間に、法定事項が記載された書面を交付して（又は電磁的方法により提供して）、宅建士をして、説明をさせなければならない**（35条1項）。この点、**飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況等は、35条書面に記載して説明しなければならない法定事項に該当する**（35条1項4号）。そして、重要事項の説明義務は、たとえ権利を取得しようとする買主が説明は不要であると言っていたとしても、免れることはできない。

【問 42】 正解 1

以下、必ず記載しなければならない事項を○、必ず記載しなければならない事項ではないものを×とする。

- ア ○ 建物の**所在、種類、構造**その他当該建物を**特定するために必要な表示は、37条書面に必ず記載しなければならない事項**である（宅建業法37条2項1号・1項2号）。

- イ × 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を定めたときは、その内容を37条書面に記載しなければならない（37条2項1号・1項8号）。しかし、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を定めていないときは、37条書面に記載する必要がないので、37条書面に必ず記載しなければならない事項ではない。
- ウ × 建物の賃貸借の媒介を行う場合、賃貸借契約の更新に関する事項は、37条書面の記載事項ではない（37条2項参照）。

以上から、37条書面に必ず記載しなければならない事項は、「ア」であり、正解は肢1である。

【問 43】 正解 1

- ア ○ 宅建業者は、建築工事完了後の物件（中古マンションはこれに該当する）において、銀行等の金融機関が宅建業者の手付金等の返済債務について連帯保証をすることを銀行等の金融機関に委託する契約（保証委託契約）を銀行等の金融機関と締結することにより、手付金等の保全措置を講ずることができる。この場合、銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること（又は買主の承諾を得て一定の電磁的方法を講じること）が必要である（宅建業法41条の2第1項、41条1項1号）。
- イ × 8種規制としての手付金等の保全措置を講ずる義務は、宅地建物の自ら売主となる宅建業者に課せられる義務である。よって、手付金等の保全措置は、A社が講じる必要があり、手付金等の保全措置を講じる義務のない代理業者D社が手付金等の保全措置を講じても、A社は法定の保全措置を講じたとはいえず、A社はBから手付金を受領することはできない（41条の2第1項）。
- ウ × 宅建業者A社は、代金額の10%（本問では300万円）を超える額（又は1,000万円を超える額）の手付金等を受領しようとする場合、買主Bの承諾を得ていたとしても、一定の保全措置を講じた後でなければ、Bから手付金等を受領することはできない（41条の2第1項、令3条の5）。したがって、本肢の場合、A社は手付金400万円を受領する前にその手付金について保全措置を講じる必要があり、Bから中間金を受領するときに、まとめて保全措置を講じることはできない（なお、中間金500万円を受領するときも保全措置が必要である）。
- 以上から、正しいものは、「ア」の一つであり、正解は肢1である。

〈T A C〉宅建士―直前4・解

【問 44】 正解 4

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア ○ 宅建業者は、専任の宅建士の退職等により、事務所ごとに置かなければならない**専任の宅建士の法定数を欠くに至った場合、2週間以内に補充等の必要な措置を執らなければならない**（宅建業法31条の3第3項）。本肢において、A社は「1週間後」に必要な措置を執っており、宅建業法の規定に違反しない。
- イ ○ 甲県知事免許を受けているA社が、甲県内で主たる事務所の所在地を変更したこと（免許権者の変更を生じない事務所の移転）は、**変更の届出の対象である「事務所の所在地」の変更**に該当し、**A社は、30日以内に甲県知事に変更の届出をしなければならない**（9条1項、4条1項4号）。本肢において、A社は「3週間後」に甲県知事に変更の届出をしており、これは30日以内であるから、宅建業法の規定に違反しない。
- ウ ○ **事務所ごとの専任の宅建士の「住所」に変更があっても、宅建業者は変更の届出をする必要はない**（9条1項、4条1項各号参照）。したがって、本肢において変更の届出をしなかったA社は、宅建業法の規定に違反しない。なお、事務所ごとの専任の宅建士の「氏名」に変更があった場合は、A社は、変更の届出をする必要がある（9条1項、4条1項5号）。ちなみに、転居して住所が変更になった**宅建士は、登録知事に対して、遅滞なく、変更の登録申請をするとともに、併せて宅建士証の書換交付申請をしなければならない**（20条、18条2項、規則14条の13第1項・3項）。

以上から、違反するものは「なし」であり、正解は肢4である。

【問 45】 正解 2

- 1 ○ Aは、**基準日において、供託している住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、免許権者である国土交通大臣の承認を受けて、超過額を取り戻すことができる**（履行法16条、9条1項・2項）。
- 2 × 新築住宅を引き渡した宅建業者は、年1回の**基準日ごとに、基準日から3週間以内に、その基準日に係る資力確保措置の状況について免許権者に届出をしなければ、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日」から、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約をすることが禁止される**（13条）。したがって、「直ちに」禁止されるとする本肢は、誤りである。
- 3 ○ 宅建業者は、資力確保措置として、**住宅販売瑕疵担保保証金の供託、又は、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人との住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしなければならない**（11条1項・2項、17条1項）。

- 4 ○ Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bと新築住宅の「**売買契約を締結するまで**」に、供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これを記載した**書面を交付して**（又は買主Bの承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を**電磁的方法により提供して**）、Bに**説明**しなければならない（15条1項・2項、10条2項、履行法規則21条）。

【問 46】 正解 1

- 1 × **証券化支援事業（買取型）**の代表的なものは、最長「35年」の全期間固定金利となる「**フラット35**」（民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローン）である。フラット35は、**申込本人またはその親族が居住する新築住宅の建設資金・購入資金、中古住宅の購入資金等**に利用できるものである（返済中に、申込本人またはその親族が実際に居住していることの確認がなされる場合がある）。したがって、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金に利用するなどの**目的外利用が判明した場合には、借入金全額を一括で返済しなければならない場合がある**（住宅金融支援機構ホームページ）。つまり、**第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない**。
- 2 ○ 機構は、**住宅確保要配慮者**（高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者）に対する**賃貸住宅の供給の促進に関する法律19条**の規定による貸付けを行う。これは、**住宅セーフティネット**とよばれる制度で、登録住宅（住宅確保要配慮者の入居を拒まない等の要件をみたした住宅）の専有部分又は共用部分に対する一定のリフォーム工事を融資対象とするものである。また、**賃貸住宅の供給の促進に関する法律20条1項**の規定による**保険**も行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項7号・8号）。
- 3 ○ 機構は、「**高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅**とすることを主たる目的とする住宅の改良（高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る）に必要な資金」又は「**高齢者の居住の安定確保に関する法律7条5項**に規定する登録住宅（賃貸住宅であるものに限る）とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことの**ある住宅の購入に必要な資金**（当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む）」の貸付けを業務として行っている（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項9号）。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

- 4 ○ 機構は、「**マンションの共用部分の改良に必要な資金**」の貸付けを業務として行っている（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項7号後段）。

【問 47】 正解 3

- 1 ○ 都市計画法7条に規定する**市街化調整区域に所在する土地**については、（都市計画法29条に規定する開発許可を受けているもの等で住宅等を建築するための条件を明示した場合等の例外を除き、）「**市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。**」と明示しなければならない（「**新聞折込チラシ等**」及び「**パンフレット等**」の場合には**16ポイント以上の大きさの文字**を用いなければならない）（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条6号）。表示媒体の種類には、①インターネット広告、②新聞・雑誌広告、③新聞折込チラシ等、④パンフレット等があるが（2条）、**16ポイント以上の大きさの文字を用いなければならないのは③④に限定されている点にも注意すること。**
- 2 ○ 土地の有効な利用が阻害される**著しい不整形画地**及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の**著しく特異な地勢の土地**については、その旨を明示しなければならない（7条10号）。
- 3 × 住宅の居室等の広さを**畳数で表示する場合**においては、**畳1枚当たりの広さは1.62㎡**（各室の壁心面積を畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用いることとされている（9条16号）。**新築住宅・中古住宅を問わない点に注意すること。**
- 4 ○ 傾斜地を含む土地であって、①傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね**30パーセント以上**を占める場合（マンション及び別荘地等を除く）は、**傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、②傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合（マンションを除く）は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない（7条9号）。**

【問 48】 正解 4

- 1 ○ 令和8年地価公示（令和8年3月国土交通省公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価は、三大都市圏平均では全用途平均・住宅地ともに5年連続で上昇（上昇幅拡大）した。

地価⇒いずれも5年連続の上昇（網掛け部分は上昇幅拡大）（単位：％）

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6

- 2 ○ 令和6年度の宅地建物取引業者に対する監督処分件数は147件（免許取消処分99件・業務停止処分16件・指示処分32件）である。「免許取消処分」の件数が最も多い（令和8年版国土交通白書）。前年度と比較して、免許取消処分が2件増加したものの、指示処分が微減・業務停止処分が半減したことにより監督処分の合計は20件減少した。なお、行政指導（宅建業法71条の規定に基づき文書により行った指導・助言・勧告）の件数（592件）は、前年度比で61件増加している。
- 3 ○ 令和6年度の不動産業の売上高は、約58.8兆円（58兆8,245億円）で、2年連続の増収（前年度比4.2％増）となった（令和6年度法人企業統計調査・財務省）。
- 4 × 令和7年の新設住宅着工戸数は、利用関係別にみると、「持家」・「貸家」・「分譲住宅」のいずれも「減少」したため、全体でも「減少」となった（建築着工統計・国土交通省）。

【問 49】 正解 2

- 1 ○ 我が国は、平地が少なく急峻な地形と脆弱な地質が広く分布しており、さらに経済の発展・人口の増加に伴い、丘陵地や山麓斜面にまで宅地開発等が進展している。その結果、土砂災害のおそれのある箇所は令和7年3月末時点で約70万か所存在することが明らかとなっており、多くの人々が土砂災害の危険にさらされている（令和8年版国土交通白書）。
- 2 × 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造（鉄筋の入っていないコンクリートによる構造）又は間知石練積み造その他の練積み造（石などを積み上げる構造）のものとしなければならない（盛土規制法施行令8条1項2号）。鉄筋コンクリート造以外の擁壁でも、一定のものであれば認められている。

〈TAC〉宅建士一直前4・解

- 3 ○ 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていなければならない（都市計画法施行令28条4号、盛土規制法施行令7条1項1号）。
- 4 ○ 都市内の中小河川の氾濫の要因として、宅地化に伴い河川をコンクリートなどで護岸してしまうことから、降雨量が多いとそれが浸透せず短時間のうちに河川に流れ込むことが挙げられる。

【問 50】 正解 3

- 1 ○ 土台は、原則として、基礎に緊結しなければならない。ただし、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域外における平家建ての建築物で、延べ面積が50㎡以内のものについては、この限りでない（建築基準法施行令42条2項）。
- 2 ○ 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない（38条1項）。
- 3 × 階数が2以上の木造建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならないのが原則である。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、通し柱としなくてよい（43条5項）。したがって、「必ず」が誤り。
- 4 ○ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下（地中の常に水分を含んでいる面より下）にあるようにしなければならない（38条6項）。酸素の供給を遮断し、木ぐいの腐食を防ぐためである。